



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Novan Palwaguna**
Tempat/tgl lahir : Talang Baru, 13 November 1995
Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia
Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12
Jl. Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat
10730
Alamat tinggal : Talang Baru Rt 03/01 Kel. Talang Bojong Kec.
Kota Bumi. Kab. **Lampung Utara.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. KTP : 1803021311950002
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat I.**
2. Nama : **Arabiansyah.**
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 01 Februari 1988
Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia
Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12 Jl.
Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat 10730
Alamat tinggal : Jl. GG BB Rt 04/05 Kel. Tegal Parang Kec.
Mampang Prapatan. Jakarta Selatan.
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. KTP : 3174080102880006
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat II.**
3. Nama : **Idham Hadiyat.**
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 16 Mei 1988
Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia

Halaman 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12 Jl.
Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat 10730

Alamat tinggal : Jl. Bahagia No. 60 Rt 06/07 Kel. Tengah
Kec.Kramatjati Jakarta Timur.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

No. KTP : 3175041605880003.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut Sebagai Penggugat III.

4. Nama : **Muhamad Anwar Fadzillah.**

Tempat/tgl lahir : Kebumen, 04 Juni 1995.

Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia

Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12 Jl.
Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat 10730

Alamat tinggal : Kp. Penggilingan Rt 08/07 Kel. Penggilingan Kec.
Cakung Jakarta Timur.

Jenis Kelamin : Laki-laki

No. KTP : 3175060405950012

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Sebagai Penggugat IV.

5. Nama : **Waluyo.**

Tempat/tgl lahir : Pemalang, 22 Agustus 1981

Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia

Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12 Jl.
Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat 10730

Alamat tinggal : Mengori Rt 01/02 Kel. Mengori Kec. Pemalang.
Kab. Pemalang.

Jenis Kelamin : Laki-laki

No. KTP : 3327082208810063

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Sebagai .Penggugat V.

6. Nama : **Hamdani Alis.**

Tempat/tgl lahir : Jakarta, 25 Juni 1991

Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia

Halaman 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12
Jl. Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat
10730

Alamat tinggal : Kamp. Asem Rt 02/01 Kel. Cijantung Kec. Pasar
Rebo, Jakarta Timur.

Jenis Kelamin : Laki-laki

No. KTP : 3175042506910001

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Sebagai Penggugat VI.

7. Nama : Indra Ramadhoni.

Tempat/tgl lahir : Jakarta, 03 Mei 1989

Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia

Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12
Jl. Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat
10730

Alamat tinggal : GG. Pedati Rt 03/10 Kel. Bidara Cina Kec.
Jatinegara Jakarta Timur.

Jenis Kelamin : Laki-laki

No. KTP : 3175030305890009

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Sebagai Penggugat VII.

8. Nama : Medio Indrianto.

Tempat/tgl lahir : Bogor, 13 Mei 1983

Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia

Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12
Jl. Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat
10730

Alamat tinggal : Jl. Bedahan Rt 04/02 Kel. Pabuaran Mekar, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor.

Jenis Kelamin : Laki-laki

No. KTP : 3201011305830010

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Sebagai Penggugat VIII.

Halaman 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : **Syamsul Arifin.**
Tempat/tgl lahir : Bekasi, 1 Juli 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia
Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12
Jl. Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat
10730
Alamat tinggal : Jl. Luar Batang Rt 02/03 Kel. Penjaringan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara.
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. KTP : 3172011007810022
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut Sebagai .Penggugat IX.

10. Nama : **Setiya Hariyono.**
Tempat/tgl lahir : Palembang, 28 Januari 1989
Pekerjaan : Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia
Alamat Perusahaan : Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12
Jl. Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat
10730
Alamat tinggal : Kp. Rawa Bambu, Rt 05/16 Kel. Harapan Jaya,
Kec. Bekasi Utara, Kota bekasi.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
No. KTP : 3275032801890021
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut Sebagai .Penggugat X.

Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam hal ini diwakili oleh **Agus Rimawan** selaku Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan Kerajinan No. 2 Gajah Mada – Jakarta Barat 11130, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Melawan

PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA, yang beralamat di Jalan Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H., Diah Ayu Hindriani, S.H., M.H., Kriselda

Halaman 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shalomita, S.H., dan Ali Indra Pramono, S.H., Para Karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia, beralamat di Jalan Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2023 yang dilampiri anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2814/KT.03,03 tertanggal 16 Agustus 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2023 di bawah Register Nomor **4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial setelah melewati proses pemerantaraan (Mediasi Tri Partit) sebagai mana disyaratkan oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2004 sehingga Sudinakertrans Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur mengeluarkan Anjuran;
2. Bahwa **Penggugat I (Novan Palwaguna)** telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal **11 Maret 2014 s/d 09 Maret 2020** dengan jabatan Staf Pelayanan Pos (SPP) dan menerima upah sebesar **Rp. 4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **6 tahun 1 bulan**;
3. Bahwa **Penggugat II (Arabiansyah)** telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal **02 Mei 2010 s/d 30 April 2019** dengan jabatan staf pelayanan lapangan (SPL) dan menerima upah sebesar **Rp. 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga**

Halaman 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **9 tahun**;
4. Bahwa **Penggugat III (Idham Hadiyat)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 27 Desember 2015 s/d 25 Desember 2019** dengan jabatan **staf pelayanan pos (SPP)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **4 tahun**;
5. Bahwa **Penggugat IV (Muhamad Anwar Fadzillah)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 03 Juni 2014 s/d 01 Juni 2018** dengan jabatan **staf pelayanan pos (SPP)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.648.035,- (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **4 tahun**;
6. Bahwa **Penggugat V (Waluyo)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 24 Juli 2006 s/d 22 Juli 2017** dengan jabatan **staf pelayanan lapangan (SPL)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **11 tahun**;
7. Bahwa **Penggugat VI (Hamdani Alis)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 29 April 2014 s/d 27 April 2019** dengan jabatan **staf pelayanan pos (SPP)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **5 tahun**;
8. Bahwa **Penggugat VII (Indra Ramadhoni)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 15 Juni 2011 s/d 13 Juni 2019** dengan jabatan **staf pelayanan lapangan (SPL)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **8 tahun**;
9. Bahwa **Penggugat VIII (Medio Indrianto)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 17 Januari 2007 s/d 19 Januari 2017** dengan jabatan **staf pelayanan keamana (SPK)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**

Halaman 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **10 tahun**;

10. Bahwa **Penggugat IX (Syamsul Arifin)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 27 Desember 2002 s/d 04 Maret 2019** dengan jabatan **Administrasi pelayanan parkir (APP)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **12 tahun**;
11. Bahwa **Penggugat X (Setiyo Hariyono)** telah bekerja pada Tergugat sejak **tanggal 08 Juli 2013 s/d 06 Juli 2019** dengan jabatan **staf pelayanan pos (SPP)** dan menerima upah sebesar **Rp. 3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)** setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank CIMB NIAGA, total masa kerja **6 tahun**;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;
13. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat hanya rangkap 1 (satu) dan Para Penggugat tidak pernah menerima 1 (satu) rangkap perjanjian kerja walaupun Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - (a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - (b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - (c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - (d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
15. Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Tergugat dengan Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang selanjutnya berbunyi:

Halaman 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
17. Bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melebihi 3 tahun lamanya dan melebihi 3X Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sedangkan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus maka perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;
18. Bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
19. Bahwa oleh karena perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan bersifat tetap sehingga pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat haruslah tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 artinya hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat masih berlanjut sampai saat ini;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (151) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu:
 - (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - (2). Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Halaman 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3). Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
21. Bahwa Tergugat dalam hal ini sekaligus **melanggar ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 170** yang berbunyi yaitu : **“Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 151 ayat (3), Pasal 168, kecuali pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3), pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”**.
22. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat secara sepihak yaitu kepada Penggugat I (**Novan Palwaguna**) tanggal **10 Maret 2020**, kepada Penggugat II (**Arabiansyah**) tanggal **01 Mei 2019**, kepada Penggugat III (**Idham Hadiyat**) tanggal **26 Desember 2019**, kepada Penggugat IV (**Muhamad Anwar Fadzillah**) tanggal **02 Juni 2018**, kepada Penggugat V (**Waluyo**) tanggal **23 Juli 2017**, kepada Penggugat VI (**Hamdani Alis**) tanggal **28 April 2019**, kepada Penggugat VII (**Indra Ramadhoni**) tanggal **14 Juni 2019**, kepada Penggugat VIII (**Medio Indrianto**) tanggal **20 Januari 2017**, kepada Penggugat IX (**Syamsul Arifin**) tanggal **05 Maret 2019** dan kepada Penggugat X (**Setiyo Hariyono**) tanggal **07 Juli 2019**, sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) dengan alasan telah berakhimya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, padahal **berdasarkan pada point 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, diatas** hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah **bersifat tetap** sehingga dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;
23. Bahwa mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
24. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak

Halaman 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



pernah putus dan mengacu pada ketentuan Pasal 170 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat berkewajiban membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat yaitu dari **bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020** kepada Penggugat I, **Bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019** kepada Penggugat II, **Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020** kepada Penggugat III, **Bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018** kepada Penggugat IV, **Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017** kepada Penggugat V, **Bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019** kepada Penggugat VI, **Bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019** kepada Penggugat VII, **Bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017** kepada Penggugat VIII, **Bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019** kepada Penggugat IX, **Bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019** kepada Penggugat X dan hak-hak lainnya dengan perincian yaitu:

➤ **Penggugat I (Novan Palwaguna)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 4.276.349,- = Rp. 25.658.094,-**

➤ **Penggugat II (Arabiansyah)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.940.973,- = Rp. 23.645.973,-**

➤ **Penggugat III (Idham Hadiyat)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.940.973,- = Rp. 23.645.973,-**

➤ **Penggugat IV (Muhamad Anwar Fadzillah)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.648.035,- = Rp. 21.888.210,-**

➤ **Penggugat V (Waluyo)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.355.750,- = Rp. 20.134.500,-**

➤ **Penggugat VI (Hamdani Alis)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.940.973,- = Rp. 23.645.973,-**

➤ **Penggugat VII (Indra Ramadhoni)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.940.973,- = Rp. 23.645.973,-**

➤ **Penggugat VIII (Medio Indrianto)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.355.750,- = Rp. 20.134.500,-**

➤ **Penggugat IX (Syamsul Arifin)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.940.973,- = Rp. 23.645.973,-**

➤ **Penggugat X (Setiyo Hariyono)**

Upah selama proses **6 bulan X Rp. 3.940.973,- = Rp. 23.645.838,-**

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu: "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,



pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

26. Bahwa oleh karena Tergugat tetap berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat tanpa kesalahan apapun maka Para Penggugat tidak berkeberatan untuk diputus hubungan kerja oleh Tergugat akan tetapi Para Penggugat menuntut haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu: uang pesangon sebesar 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan uang penggantian hak cuti besar yang belum diambil dengan perincian sebagai berikut

➤ **Penggugat I (Novan Palwaguna)**

Uang pesangon 2 X 7 X Rp. 4.276.349,- = Rp. 59.868.886,-

Uang penghargaan Masa kerja 3X Rp 4.276.349,- = Rp. 12.829.047,-

JUMLAH = Rp. 72.697.933,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 72.697.933,- = Rp. 10.904.690,-

JUMLAH = Rp. 83.602.923,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 4.276.349,- = Rp. 4.276.349,-

JUMLAH = Rp. 87.878.972,-

➤ **Penggugat II (Arabiansyah)**

Uang pesangon 2 X 9 X Rp 3.940.973,- = Rp. 70.937.514,-

Uang penghargaan Masa kerja 3X Rp 3.940.973,- = Rp. 11.822.919,-

JUMLAH = Rp. 82.760.433,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 82.760.433,- = Rp. 12.414.065,-

JUMLAH = Rp. 95.174.498,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.940.973,- = Rp. 3.940.973,-

JUMLAH = Rp. 99.115.471,-

➤ **Penggugat III (Idham Hadiyat)**

Uang pesangon 2 X 4 X Rp 3.940.973,- = Rp. 31.527.784,-

Uang penghargaan Masa kerja 2X Rp 3.940.973,- = Rp. 7.881.946,-

JUMLAH = Rp. 39.409.730,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 39.409.730,- = Rp. 5.911.459,-

JUMLAH = Rp. 45.321.189,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.940.973,- = Rp. 3.940.973,-

JUMLAH = Rp. 45.325.129,-



➤ **Penggugat IV (Muhamad Anwar Fadzillah)**

Uang pesangon 2 X 4 X Rp 3.648.035,- = Rp. 29.184.035,-

Uang penghargaan Masa kerja 2X Rp 3.648.035,- = Rp. 7.296.070,-

JUMLAH = Rp. 36.480.105,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 36.480.105,- = Rp. 5.472.015,-

JUMLAH = Rp. 41.952.120,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.648.035,- = Rp. 3.648.035,-

JUMLAH = Rp. 45.600.155,-

➤ **Penggugat V (Waluyo)**

Uang pesangon 2 X 9 X Rp 3.355.750,- = Rp. 60.403.500,-

Uang penghargaan Masa kerja 4X Rp 3.355.750,- = Rp. 13.423.000,-

JUMLAH = Rp. 73.826.500,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 73.826.500,- = Rp. 11.073.975,-

JUMLAH = Rp. 84.900.475,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.355.750,- = Rp. 3.355.750,-

JUMLAH = Rp. 88.256.225,-

➤ **Penggugat VI (Hamdani Alis)**

Uang pesangon 2 X 5 X Rp 3.940.973,- = Rp. 39.409.730,-

Uang penghargaan Masa kerja 2X Rp 3.940.973,- = Rp. 7.881.946,-

JUMLAH = Rp. 47.291.676,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 47.291.676,- = Rp. 7.093.751,-

JUMLAH = Rp. 54.385.427,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.940.973,- = Rp. 3.940.973,-

JUMLAH = Rp. 58.326.400,-

➤ **Penggugat VII (Indra Ramadhoni)**

Uang pesangon 2 X 8 X Rp 3.940.973,- = Rp. 63.055.568,-

Uang penghargaan Masa kerja 3X Rp 3.940.973,- = Rp. 11.822.919,-

JUMLAH = Rp. 74.878.487,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 74.878.487,- = Rp. 11.231.773,-

JUMLAH = Rp. 86.110.260,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.940.973,- = Rp. 3.940.973,-

JUMLAH = Rp. 90.051.233,-

➤ **Penggugat VIII (Medio Indrianto)**

Uang pesangon 2 X 9 X Rp 3.355.750,- = Rp. 60.403.500,-

Uang penghargaan Masa kerja 3X Rp 3.355.750,- = Rp. 13.423.000,-

JUMLAH = Rp. 73.826.500,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 73.826.500,- = Rp. 11.073.975,-



JUMLAH = Rp. 84.900.475,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.355.750,- = Rp. 3.355.750,-

JUMLAH = Rp. 88.256.225,-

➤ **Penggugat IX (Syamsul Arifin)**

Uang pesangon 2 X 9 X Rp 3.940.973,- = Rp. 70.937.514,-

Uang penghargaan Masa kerja 4X Rp 3.940.973,- = Rp. 15.763.892,-

JUMLAH = Rp. 86.701.406,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 86.701.406,- = Rp. 13.005.210,-

JUMLAH = Rp. 99.706.616,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.940.973,- = Rp. 3.940.973,-

JUMLAH = Rp. 103.647.589,-

➤ **Penggugat X (Setiyo Hariyono)**

Uang pesangon 2 X 6 X Rp 3.940.973,- = Rp. 47.291.676,-

Uang penghargaan Masa kerja 2X Rp 3.940.973,- = Rp. 7.881.946,-

JUMLAH = Rp. 55.173.622,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. Rp. 55.173.622,- = Rp. 8.276.043,-

JUMLAH = Rp. 63.449.665,-

Uang penggantian cuti Besar Rp. 3.940.973,- = Rp. 3.940.973,-

JUMLAH = Rp. 67.390.638,-

27. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat dibuat dan ditandatangani sebelum disahkan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga proses pemeriksaan perkara ini harus didasarkan pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang saat itu berlaku;
28. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap berlanjut;
29. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.



3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I (**Novan Palwaguna**) tanggal **10 Maret 2020**, kepada Penggugat II (**Arabiansyah**) tanggal **01 Mei 2019**, kepada Penggugat III (**Idham Hadiyat**) tanggal **26 Desember 2019**, kepada Penggugat IV (**Muhamad Anwar Fadzillah**) tanggal **02 Juni 2018**, kepada Penggugat V (**Waluyo**) tanggal **23 Juli 2017**, kepada Penggugat VI (**Hamdani Alis**) tanggal **28 April 2019**, kepada Penggugat VII (**Indra Ramadhoni**) tanggal **14 Juni 2019**, kepada Penggugat VIII (**Medio Indrianto**) tanggal **20 Januari 2017**, kepada Penggugat IX (**Syamsul Arifin**) tanggal **05 Maret 2019** dan kepada Penggugat X (**Setiyo Hariyono**) tanggal **07 Juli 2019**, **batal demi hukum**.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak cuti besar, upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu dari **bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020** kepada Penggugat I, **Bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019** kepada Penggugat II, **Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020** kepada Penggugat III, **Bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018** kepada Penggugat IV, **Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017** kepada Penggugat V, **Bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019** kepada Penggugat VI, **Bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019** kepada Penggugat VII, **Bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017** dan hak-hak lainnya kepada Penggugat VIII, **Bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019** kepada Penggugat IX, **Bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019** kepada Penggugat X, dengan perincian sebagai berikut:
 - **Penggugat I (Novan Palwaguna)**
Rp. 113.537.066,- (seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah).
 - **Penggugat II (Arabiansyah)**
Rp. 122.761.444,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh empat rupiah).
 - **Penggugat III (Idham Hadiyat)**
Rp. 68.971.102,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua rupiah).



➤ **Penggugat IV (Muhamad Anwar Fadzillah)**

Rp. 67.488.365,- (enam puluh tujuh juta empat seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

➤ **Penggugat V (Waluyo)**

Rp. 108.390.725,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

➤ **Penggugat VI (Hamdani Alis)**

Rp. 81.972.373,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

➤ **Penggugat VII (Indra Ramadhoni)**

Rp. 113.697.206,- (seratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).

➤ **Penggugat VIII (Medio Indrianto)**

Rp. 108.390.725,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

➤ **Penggugat IX (Syamsul Arifin)**

Rp. 127.293.562,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

➤ **Penggugat X (Setiyo Hariyono)**

Rp. 91.036.476,- (sembilan puluh satu juta tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

5. Menyatakan perkara ini diperiksa menggunakan Undang-undang nomor 13 tahun 2003;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain (Uit voerbar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing - masing, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat yang diwakili oleh Kuasa, telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUIL

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat didasarkan pada PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan telah berakhir, yang kemudian antara Tergugat dengan Para Penggugat telah mempertegas dengan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja ;
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi:
Ayat (1) : *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.*
Ayat (2) : *Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.*
Ayat (3) : *Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.*
Ayat (4) : *Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.*
4. Bahwa dengan demikian maka proses mediasi dan Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator mengandung **cacad hukum yang serius**, sehingga gugatan para Penggugat **harus dinyatakan batal** ;

EKSEPSI MATERIIL

1. Bahwa segala uraian dalam bagian Eksepsi Prosesuil mohon dianggap telah termuat dalam bagian ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil dan dalih Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 8474 / HRD / PKWT / III / 2020. Kemudian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2020 karena Penggugat I telah mengundurkan diri ;

Halaman 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II s/d Penggugat X didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang berakhirnya telah disepakati sebagai berikut :
 - Penggugat II berdasarkan PKWT Nomor : 1336 / HRD / PKWT / V / 2019 berakhir pada tanggal 2 Mei 2020 ;
 - Penggugat III berdasarkan PKWT Nomor : 6761 / HRD / PKWT / XII / 2019 berakhir pada tanggal 27 Desember 2020 ;
 - Penggugat IV berdasarkan PKWT Nomor : 48 / HRD / PKWT / VI / 2018 berakhir pada tanggal 3 Juni 2019 ;
 - Penggugat V berdasarkan PKWT Nomor : 253 / HRD / PKWT / VII / 2017 berakhir pada tanggal 24 Juli 2018 ;
 - Penggugat VI berdasarkan PKWT Nomor : 1179 / HRD / PKWT / IV / 2019 berakhir pada tanggal 29 April 2020 ;
 - Penggugat VII berdasarkan PKWT Nomor : 2205 / HRD / PKWT / VI / 2019 berakhir pada tanggal 15 Juni 2020 ;
 - Penggugat VIII berdasarkan PKWT Nomor : 628 / HRD / PKWT / I / 2017 berakhir pada tanggal 21 Januari 2018 ;
 - Penggugat IX berdasarkan PKWT Nomor : 074 / HRD / PKWT / III / 2019 berakhir pada tanggal 6 Maret 2020 ;
 - Penggugat X berdasarkan PKWT Nomor : 2725 / HRD / PKWT / VII / 2019 berakhir pada tanggal 8 Juli 2020 ;
5. Bahwa selain berakhirnya hubungan kerja yang telah diperjanjikan dan dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 di atas, Tergugat dan Para Penggugat dimaksud dalam point 3 dan 4 telah mempertegas pengakhiran hubungan kerja dengan membuat Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja), yaitu :
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 8 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat I ;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 28 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat II ;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 21 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat III ;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 31 Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat IV ;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 24 Juli 2018 antara Tergugat dengan Penggugat V ;

Halaman 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 27 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VI;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 11 Juni 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VII;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 21 Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat VIII;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 6 Maret 2020 antara Tergugat dengan Penggugat IX;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 6 Juli 2020 antara Tergugat dengan Penggugat X;
6. Bahwa isi Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) dimaksud pada point 5 di atas pada pokoknya adalah :
- Bahwa Para Penggugat menerima dan menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak akan dicabut;
 - Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama, maka Para Penggugat atau yang diberi kuasa oleh Para Penggugat menyatakan tidak akan melakukan gugatan dan tindakan hukum apapun baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap Tergugat maupun Karyawannya ;
7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) mengikat Tergugat dengan Para Penggugat dan jelas pula hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah lama selesai dan Para Penggugat tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sepanjang menyangkut hubungan kerja;
8. Bahwa Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) telah dibuat secara benar, oleh karena itu Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dimaksud dalam point 5 di atas harus dinyatakan sah dan mengikat antara Tergugat dengan Para Penggugat :
9. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan batal;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil gugatan Para Penggugat angka 2 s/d 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21 s/d 29 karena **tidak benar**, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta. Yang benar adalah Para

Halaman 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengikatkan diri dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang isinya pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa Tergugat bergerak di bidang perparkiran/ mengelola lahan parkir milik pihak ketiga;
- b. Bahwa Tergugat dan **Para Penggugat menyadari sifat pekerjaan di lokasi parkir bersifat tidak tetap, dan bergantung pada kontrak kerjasama lokasi parkir dengan pemilik lahan/pemilik gedung, yang sewaktu-waktu bisa diputus atau diselesaikan. Dan Para Penggugat bersedia ditempatkan sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;**
- c. Bahwa **Para Penggugat bersedia mengikatkan diri dalam PKWT yang baru dan tidak akan mengkait-kaitkan PKWT yang ditandatangani dengan PKWT yang lalu atau yang sebelumnya ;**
- d. Bahwa PKWT antara Tergugat dengan Penggugat I dibuat 1 (satu) tahun berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 8474 / HRD / PKWT / III / 2020, kemudian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2020 karena Penggugat I telah mengundurkan diri ;
- e. Bahwa PKWT antara Tergugat dengan Penggugat II s/d Penggugat X dibuat untuk waktu 1 (satu) tahun, dan berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II s/d Penggugat X memang telah diperjanjikan, yaitu sbb :
 - Penggugat II berdasarkan PKWT Nomor : 1336 / HRD / PKWT / V / 2019 berakhir pada tanggal 2 Mei 2020 ;
 - Penggugat III berdasarkan PKWT Nomor : 6761 / HRD / PKWT / XII / 2019 berakhir pada tanggal 27 Desember 2020 ;
 - Penggugat IV berdasarkan PKWT Nomor : 48 / HRD / PKWT / VI / 2018 berakhir pada tanggal 3 Juni 2019 ;
 - Penggugat V berdasarkan PKWT Nomor : 253 / HRD / PKWT / VII / 2017 berakhir pada tanggal 24 Juli 2018 ;
 - Penggugat VI berdasarkan PKWT Nomor : 1179 / HRD / PKWT / IV / 2019 berakhir pada tanggal 29 April 2020 ;
 - Penggugat VII berdasarkan PKWT Nomor : 2205 / HRD / PKWT / VI / 2019 berakhir pada tanggal 15 Juni 2020 ;
 - Penggugat VIII berdasarkan PKWT Nomor : 628 / HRD / PKWT / I / 2017 berakhir pada tanggal 21 Januari 2018 ;

Halaman 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IX berdasarkan PKWT Nomor : 074 / HRD / PKWT / III / 2019 berakhir pada tanggal 6 Maret 2020 ;
- Penggugat X berdasarkan PKWT Nomor : 2725 / HRD / PKWT / VII / 2019 berakhir pada tanggal 8 Juli 2020 ;

Dengan demikian **hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat harus dinyatakan putus demi hukum;**

3. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat memahami dan menyadari pekerjaan yang dilakukan bersifat temporary/sementara, serta menyetujui segala klausul yang tercantum dalam PKWT, termasuk dan tidak terkecuali menyetujui mengadakan hubungan kerja untuk waktu 1 (satu) tahun dan masa kerja tidak dikaitkan dengan PKWT yang sebelumnya, terbukti dengan kehendak bebas, Para Penggugat menandatangani PKWT dan menjalani PKWT tersebut, sehingga PKWT antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah sah dan mengikatkan Tergugat dan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil Para Penggugat angka 22, yaitu : "Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat secara sepihak yaitu kepada Penggugat I (Novan Palwaguna) tanggal 10 Maret 2020 dst", karena bertentangan dengan fakta, yang benar adalah sebagai berikut :
 - Penggugat I berdasarkan PKWT Nomor : 8474 / HRD / PKWT / III / 2020 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2020, kemudian Penggugat I menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
 - Penggugat II berdasarkan PKWT Nomor : 1336 / HRD / PKWT / V / 2019 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 1 Mei 2019, kemudian Penggugat II menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 ;
 - Penggugat III berdasarkan PKWT Nomor : 6761 / HRD / PKWT / XII / 2019 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2019, kemudian

Halaman 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;

- Penggugat IV berdasarkan PKWT Nomor : 48 / HRD / PKWT / VI / 2018 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 2 Juni 2018, kemudian Penggugat IV menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;
- Penggugat V berdasarkan PKWT Nomor : 253 / HRD / PKWT / VII / 2017 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 23 Juli 2017, kemudian Penggugat V menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
- Penggugat VI berdasarkan PKWT Nomor : 1179 / HRD / PKWT / IV / 2019 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 28 April 2019, kemudian Penggugat VI menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
- Penggugat VII berdasarkan PKWT Nomor : 2205 / HRD / PKWT / VI / 2019 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2019, kemudian Penggugat VII menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
- Penggugat VIII berdasarkan PKWT Nomor : 628 / HRD / PKWT / I / 2017 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian Penggugat VIII menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka

Halaman 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;

- Penggugat IX berdasarkan PKWT Nomor : 074 / HRD / PKWT / III / 2019 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2019, kemudian Penggugat IX menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
- Penggugat X berdasarkan PKWT Nomor : 2725 / HRD / PKWT / VII / 2019 menyatakan sebelumnya telah bekerja pada Pengusaha dengan PKWT dan telah berakhir pada tanggal 7 Juli 2019, kemudian Penggugat X menyatakan masih ingin bekerja dengan Tergugat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam PKWT yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
Bahwa kemudian berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah dipertegas di dalam Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) antara Tergugat dengan Para Penggugat sebagai berikut :

- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 8 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat I menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I berakhir pada tanggal 8 Desember 2020 karena Penggugat mengundurkan diri ;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 28 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat II menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II berakhir pada tanggal 2 Mei 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 21 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat III menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat III berakhir pada tanggal 27 Desember 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 31 Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat IV menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat IV berakhir pada tanggal 3 Juni 2019 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Halaman 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 24 Juli 2018 antara Tergugat dengan Penggugat V menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat V berakhir pada tanggal 24 Juli 2018 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 27 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VI menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat VI berakhir pada tanggal 29 April 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 11 Juni 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VII menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat VII berakhir pada tanggal 15 Juni 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 21 Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat VIII menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat VIII berakhir pada tanggal 21 Januari 2018 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 6 Maret 2020 antara Tergugat dengan Penggugat IX menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat IX berakhir pada tanggal 6 Maret 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 6 Juli 2020 antara Tergugat dengan Penggugat X menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat X berakhir pada tanggal 8 Juli 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Dengan demikian dalil dan dalih Para Penggugat dalam Surat Gugatan angka 22 harus dinyatakan **tidak berdasar hukum, bertentangan dengan fakta dan harus ditolak**;

5. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, maka PKWT dan Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus demi hukum terhitung sejak tanggal berakhirnya hubungan kerja yang tercantum dalam PKWT dan Perjanjian Bersama antara Tergugat dan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil dan dalih Para Penggugat dalam Surat Gugatan angka 17, 18 dan 19 harus dinyatakan **bertentangan dengan fakta** dan **harus ditolak**;

6. Bahwa berakhimya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah di buat dalam Perjanjian Bersama yang telah di tanda tangani oleh Tergugat dan Para Penggugat, sehingga semakin menguatkan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tersebut telah selesai dengan baik sebelumnya ;
7. Bahwa kemudian Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Para Tergugat telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat harus dinyatakan sah dan mengikat antara Tergugat dengan Para Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus demi hukum, maka dalil Para Penggugat butir 21, 23, 24 25, 26, 28, 29 yang menuntut agar Tergugat mempekerjakan Para Penggugat kembali, membayar kepada Para Penggugat upah selama proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian cuti besar serta menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap berlanjut dan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain, adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ;
9. Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan dalam PKWT antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah pekerjaan yang sifatnya sementara, oleh karena itu dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan angka 15 tidak relevan, sehingga harus dikesampingkan ;
10. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan PKWT dan Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat di angka 4 di atas, sehingga dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan angka 20 tidak relevan, sehingga harus dikesampingkan ;
11. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi di tahun 2022, maka pemeriksaan perkara ini haruslah mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan angka 27 tidak dapat dipertimbangkan ;

Halaman 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Para Penggugat angka 2 s/d 19, 22 dan 23 telah dipatahkan dengan sempurna, sehingga segala dalil dan dalih Para Penggugat dalam Surat Gugatan angka 21, 24 s/d 29 harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;
13. Bahwa dengan demikian jelas, tepat dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak seluruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUIL

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses mediasi dan Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator mengandung **cacad hukum yang serius**;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat **batal**;

EKSEPSI MATERIIL

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) antara Tergugat dan Para Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat **batal**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus demi hukum terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020 untuk Penggugat I, 2 Mei 2020 untuk Penggugat II, 27 Desember 2020 untuk Penggugat III, 3 Juni 2019 untuk Penggugat IV, 24 Juli 2018 untuk Penggugat V, 29 April 2020 untuk Penggugat VI, 15 Juni 2020 untuk Penggugat VII, 21 Januari 2018 untuk Penggugat VIII, 6 Maret 2020 untuk Penggugat IX, 8 Juli 2020 untuk Penggugat X;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak atas kompensasi dalam bentuk apapun ;

Halaman 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi melalui Replik pada tanggal 31 Januari 2023, atas replik Para Penggugat kemudian Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-100, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Bipartit pertama (I) dari Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat bukti pengiriman dari JNE, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi print out Tiket parkir, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Permintaan perundingan bipartit kedua (II), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat bukti pengiriman dari JNE, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi print out Tiket parkir, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat kuasa khusus dari Penggugat I s/d Penggugat VII tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat kuasa khusus dari Penggugat VIII dan Penggugat IX tertanggal 12 Maret 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat kuasa khusus dari Penggugat X tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi PERATURAN MENTERI KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.31/MEN/XII/2008, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan foto copy PKWT dan PB pertama (I) tertanggal 13 Desember 2022 dari Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat bukti pengiriman dari JNE, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan foto copy PKWT dan PB kedua (II) tertanggal 28 Desember 2022 dari Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat bukti pengiriman dari JNE, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat I dengan Nomor: 20317/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat I dengan Nomor: 20318/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat I dengan Nomor: 20319/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat I dengan Nomor: 20320/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat I dengan Nomor: 20321/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat I dengan Nomor: 20322/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya ID Card Penggugat I, diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketujuh (VII) Penggugat I dengan Nomor: 20323/SPI-HRD/PERS/SPK/3012/2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat II dengan Nomor: 05302/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat II dengan Nomor: 05303/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat II dengan Nomor: 05304/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-25 ;

Halaman 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat II dengan Nomor: 05305/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat II dengan Nomor: 05306/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-27 ;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat II dengan Nomor: 05307/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-28 ;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketujuh (VII) Penggugat II dengan Nomor: 05308/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-29 ;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedelapan (VIII) Penggugat II dengan Nomor: 05308/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-30 ;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesembilan (IX) Penggugat II dengan Nomor: 05308/SPI-HRD/PERS/SPK/1606/2020, diberi tanda bukti P-31 ;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Id Card, diberi tanda bukti P-32 ;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat III dengan Nomor: 00928/SPI-HRD/PERS/SPK/2506/2021, diberi tanda bukti P-33 ;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat III dengan Nomor: 00929/SPI-HRD/PERS/SPK/2506/2021, diberi tanda bukti P-34 ;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat III dengan Nomor: 00930/SPI-HRD/PERS/SPK/2506/2021, diberi tanda bukti P-35 ;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat III dengan Nomor: 00928/SPI-HRD/PERS/SPK/2506/2021, diberi tanda bukti P-36 ;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat IV dengan Nomor: 03267/SPI-HRD/PERS/SPK/1106/2019, diberi tanda bukti P-37 ;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat IV dengan Nomor: 03268/SPI-HRD/PERS/SPK/1106/2019, diberi tanda bukti P-38 ;

Halaman 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat IV dengan Nomor: 03269/SPI-HRD/PERS/SPK/1106/2019, diberi tanda bukti P-39 ;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat IV dengan Nomor: 03270/SPI-HRD/PERS/SPK/1106/2019, diberi tanda bukti P-40 ;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya ID Card Penggugat IV, diberi tanda bukti P-41 ;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat V dengan Nomor: 17181/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-42 ;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat V dengan Nomor: 17182/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat V dengan Nomor: 17183/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-44 ;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat V dengan Nomor: 17184/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat V dengan Nomor: 17185/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-46 ;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat V dengan Nomor: 17186/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-47 ;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketujuh (VII) Penggugat V dengan Nomor: 17187/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-48 ;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedelapan (VIII) Penggugat V dengan Nomor: 17188/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-49 ;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesembilan (IX) Penggugat V dengan Nomor: 17189/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-50 ;

Halaman 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesepuluh (X) Penggugat V dengan Nomor: 17190/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-51 ;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesebelas (XI) Penggugat V dengan Nomor: 13237/SPI-HRD/PERS/SPK/0307/2018, diberi tanda bukti P-52 ;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Id Card Penggugat V, diberi tanda bukti P-53 ;
54. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VI dengan Nomor: 05077/SPI-HRD/PERS/SPK/1206/2020, diberi tanda bukti P-54 ;
55. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VI dengan Nomor: 05078/SPI-HRD/PERS/SPK/1206/2020, diberi tanda bukti P-55 ;
56. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VI dengan Nomor: 05079/SPI-HRD/PERS/SPK/1206/2020, diberi tanda bukti P-56 ;
57. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VI dengan Nomor: 05080/SPI-HRD/PERS/SPK/1206/2020, diberi tanda bukti P-57 ;
58. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VI dengan Nomor: 05081/SPI-HRD/PERS/SPK/1206/2020, diberi tanda bukti P-58 ;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Id Card, diberi tanda bukti P-59 ;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VII dengan Nomor: 07049/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-60 ;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat VII dengan Nomor: 07050/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-61 ;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat VII dengan Nomor: 07051/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-62 ;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat VII dengan Nomor: 07052/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-63 ;

Halaman 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat VII dengan Nomor: 07053/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-64 ;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat VII dengan Nomor: 07054/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-65 ;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketujuh (VII) Penggugat VII dengan Nomor: 07055/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-66 ;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedelapan (VIII) Penggugat VII dengan Nomor: 07056/SPI-HRD/PERS/SPK/1007/2020, diberi tanda bukti P-67 ;
68. Fotokopi sesuai aslinya ID CARD Penggugat VII, diberi tanda P-68;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat VIII dengan Nomor: 0222/SPI-HRD/PERS/SPK/1901/2020, diberi tanda bukti P-60 ;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat VIII dengan Nomor: 05531/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-61 ;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat VIII dengan Nomor: 05532/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-62 ;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat VIII dengan Nomor: 05533/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-63 ;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat VIII dengan Nomor: 05534/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-64 ;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat VIII dengan Nomor: 05535/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-65 ;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketujuh (VII) Penggugat VIII dengan Nomor: 05536/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-66 ;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedelapan (VIII) Penggugat VIII dengan Nomor: 05537/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2021, diberi tanda bukti P-67 ;

Halaman 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi sesuai aslinya ID CARD Penggugat VII, diberi tanda P-68;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat IX dengan Nomor: 1056/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2009, diberi tanda bukti P-69 ;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat IX dengan Nomor: 1056/SPI-HRD/PERS/SPK/0203/2009, diberi tanda bukti P-79 ;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat IX dengan Nomor: 02361/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-80 ;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat IX dengan Nomor: 02362/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-81 ;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat IX dengan Nomor: 02363/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-82 ;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketujuh (VII) Penggugat IX dengan Nomor: 02364/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-83;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedelapan (VIII) Penggugat IX dengan Nomor: 02365/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-84 ;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesembilan (IX) Penggugat IX dengan Nomor: 02366/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-85 ;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesepuluh (X) Penggugat IX dengan Nomor: 02367/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-86 ;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kesebelas (XI) Penggugat IX dengan Nomor: 02368/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-87 ;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keduabelas (XII) Penggugat IX dengan Nomor: 02369/SPI-HRD/PERS/SPK/0903/2020, diberi tanda bukti P-88 ;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja pertama (I) Penggugat X dengan Nomor: 09683/SPI-HRD/PERS/SPK/1208/2020, diberi tanda bukti P-89 ;

Halaman 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kedua (II) Penggugat X dengan Nomor: 09684/SPI-HRD/PERS/SPK/1208/2020, diberi tanda bukti P-90 ;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja ketiga (III) Penggugat X dengan Nomor: 09685/SPI-HRD/PERS/SPK/1208/2020, diberi tanda bukti P-91 ;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keempat (IV) Penggugat X dengan Nomor: 09686/SPI-HRD/PERS/SPK/1208/2020, diberi tanda bukti P-92 ;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja kelima (V) Penggugat X dengan Nomor: 09687/SPI-HRD/PERS/SPK/1208/2020, diberi tanda bukti P-93 ;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengalaman kerja keenam (VI) Penggugat X dengan Nomor: 09688/SPI-HRD/PERS/SPK/1208/2020, diberi tanda bukti P-94;
95. Fotokopi sesuai aslinya ID CARD Penggugat X, diberi tanda P-95;
96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan perkara nomor : 05/PHI.G/2010/PN. JKT. PST, diberi tanda bukti P-96 ;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan perkara nomor : 481/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, diberi tanda bukti P-97 ;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan perkara nomor : 492/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, diberi tanda bukti P-98 ;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Kasasi perkara nomor : 652 K/PDT.SUS-PHI/2019, diberi tanda bukti P-99 ;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Kasasi perkara nomor : 917 K/Pdt.Sus-PHI/202020, diberi tanda bukti P-100;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Para Penggugat juga telah menghadirkan 5 (Lima) orang saksi yang bernama 1. Saksi Mahfud Mutaqin, 2. Saksi Gabriel Frans Possenti Mansyur Marung, 3. Saksi Chris Sugiarta, 4 Saksi Rizki Febrian, dan 5. Saksi Ridwan setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Mahfud Mutaqin:

- Bahwa Saksi adalah Eks Karyawan Tergugat dan terakhir bekerja pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat;

Halaman 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Tergugat dibidang pengelolaan parkir;
- Bahwa saksi mengetahui pekerja di usaha Tergugat ada yang PKWT/Kontrak dan ada yang PKWTT/karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemutusan Hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Masa Kerja dan upah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Para Penggugat dengan Tergugat;

2. Keterangan Saksi Gabriel Frans Possenti Mansyur Marung;

- Bahwa Saksi terakhir bekerja pada Tergugat tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi ketika bekerja sebagai karyawan Tetap;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat karena ingin usaha sendiri tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Tergugat dibidang pengelolaan parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pemilik usaha Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemutusan Hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Masa Kerja dan upah Para Penggugat;

3. Keterangan saksi Kris Sugiarta;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat sampai tahun 2020
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pimpinan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Tergugat adalah pengelola parkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemutusan Hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Masa Kerja dan upah Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Para Penggugat dengan Tergugat;

4. Keterangan Saksi Rizki Febrian;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat dari Maret 2010 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari Tergugat karena engundurkan diri;
- Bahwa ketika bekerja pada Tergugat tidak pernah bersama-sama dalam satu lokasi kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi si tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemutusan Hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Masa Kerja dan upah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan

5. Keterangan Saksi Ridwan

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat dari tahun 2003 sampai tahun 2018;
- Bahwa ketika bekerja pada Tergugat tidak pernah bersama-sama dalam satu lokasi kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi si tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemutusan Hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Masa Kerja dan upah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-67, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut:

Halaman 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 8474 / HRD / PKWT / III / 2020 tanggal 24 Februari 2020 antara Tergugat dengan Penggugat I (satu), diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1336 / HRD / PKWT / V / 2019 tanggal 23 April 2019 antara Tergugat dengan Penggugat II (dua), diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 6761 / HRD / PKWT / XII / 2020 tanggal 12 Desember 2019 antara Tergugat dengan Penggugat III (tiga), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 48 / HRD / PKWT / VI/ 2018 tanggal 18 Mei 2018 antara Tergugat dengan Penggugat IV (empat) , diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 253/ HRD / PKWT / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2017 antara Tergugat dengan Penggugat V (lima) , diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1179/ HRD / PKWT / IV / 2019 tanggal 8 April 2019 antara Tergugat dengan Penggugat VI (enam) , diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2205 / HRD / PKWT / VI / 2019 tanggal 29 Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat VII (tujuh) , diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 628 / HRD / PKWT / I / 2017 tanggal 9 Januari 2017 antara Tergugat dengan Penggugat VIII (delapan) , diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 074 / HRD / PKWT / III / 2019 tanggal 26 Februari 2019 antara Tergugat dengan Penggugat IX (sembilan) , diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2725 / HRD / PKWT / VII / 2019 tanggal 1 Juli 2019 antara Tergugat dengan Penggugat X (sepuluh) , diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 8 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat I, diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat II, diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 21 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat III, diberi tanda T-13 ;

Halaman 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 31 Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat IV, diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 24 Juli 2018 antara Tergugat dengan Penggugat V, diberi tanda T-15 ;
16. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 27 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VI, diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 11 Juni 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VII, diberi tanda T-17 ;
18. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 21 Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat VIII, diberi tanda T-18 ;
19. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 6 Maret 2020 antara Tergugat dengan Penggugat IX, diberi tanda T-19 ;
20. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 6 Juli 2020 antara Tergugat dengan Penggugat X, diberi tanda T-20 ;
21. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat I di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda T-21 ;
22. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat II di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 September 2020, diberi tanda T-22 ;
23. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat III di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda T-23 ;
24. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat IV di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 September 2020, diberi tanda T-24 ;
25. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat V di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat VI di Pengadilan Hubungan Industrial Pada

Halaman 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T-26 ;

27. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat VII di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T-27 ;
28. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat VIII di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda T-28 ;
29. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat IX di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T-29 ;
30. Fotokopi sesuai asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat I di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Juli 2022 2020, diberi tanda T-30 ;
31. Fotokopi sesuai asli Surat Pengunduran Diri Penggugat I tertanggal tertanggal 8 desember 2020, diberi tanda T-31 ;
32. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat I tertanggal 8 desember 2020, diberi tanda T-32 ;
33. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat II tertanggal 4 Mei 2022, diberi tanda T-33 ;
34. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat III tertanggal 29 Desember 2020, diberi tanda T-33 ;
35. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat IV tertanggal 11 September 2019, diberi tanda T-34 ;
36. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat V tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda T-36 ;
37. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat VI tertanggal 29 April 2020, diberi tanda T-37 ;
38. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat VII tertanggal 30 Juni 2020, diberi tanda T-38 ;
39. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat VIII tertanggal 5 Februari 2021, diberi tanda T-39 ;

Halaman 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi dari fotokopi Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat IX tertanggal 6 Maret 2020, , diberi tanda T-40 ;
41. Fotokopi sesuai asli Formulir Pertanggungjawaban Karyawan Penggugat X tertanggal 8 Juli 2020, diberi tanda T-41 ;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan berhenti dan Pembuatan Packlaring Penggugat IV, diberi tanda T-42 ;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan berhenti dan Pembuatan Packlaring Penggugat V, diberi tanda T-43 ;
44. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan berhenti dan Pembuatan Packlaring Penggugat VI, diberi tanda T-44 ;
45. Fotokopi dari Fotokopi Surat tanggapan panggilan klarifikasi dari Tergugat untuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda T-45 ;
46. Fotokopi dari Fotokopi kronologis dari Tergugat untuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda T-46 ;
47. Fotokopi dari Fotokopi kronologis dari Tergugat untuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta timur tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda T-47 ;
48. Fotokopi dari Fotokopi kronologis dari Tergugat untuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta selatan tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda T-48 ;
49. Fotokopi dari Fotokopi kronologis dari Tergugat untuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 8 November 2022, diberi tanda T-49 ;
50. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717 K/Pdt. Sus/2009 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 350/PHI.G/2008/PHI.PN.JKT.PST, diberi tanda T-50 ;
51. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 350/PHI.G/2008/PHI.PN.JKT.PST, diberi tanda T-51 ;
52. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 900 K/Pdt. Sus/2009 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 142/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., diberi tanda T-52 ;

Halaman 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 142/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., diberi tanda T-53 ;
54. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 585 K/Pdt.Sus/2009 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 26/PHI.G/2009/PHI.PN.JKT.PST, diberi tanda T-54 ;
55. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 26/PHI.G/2009/PN.JKT.PST, diberi tanda T-55 ;
56. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 616 K/Pdt.Sus/2010 membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst, diberi tanda T-56 ;
57. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 378 K/Pdt.Sus-PHI/2020 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PS, diberi tanda T-57 ;
58. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST, diberi tanda T-58 ;
59. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2021 membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 375/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst, diberi tanda T-59 ;
60. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 292K/Pdt.Sus-PHI/2021 membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst, diberi tanda T-60 ;
61. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST., diberi tanda T-61 ;
62. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1464/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 493/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, diberi tanda T-62 ;

Halaman 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



63. Fotokopi sesuai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 493/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST, diberi tanda T-63 ;
64. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 482/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST , diberi tanda T-64 ;
65. Fotokopi dari print out Foto Ruangan Training I yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut :“PERHATIAN WAJIB DIKETAHUI OLEH PELAMAR : BAHWA SIFAT PEKERJAAN DILOKASI PARKIR YANG DIKERJASAMA OPERASIONAL OLEH PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA ADALAH BERSIFAT TIDAK TETAP, SEHINGGA UNTUK PEKERJAAN YANG SIFATNYA DEMIKIAN TIDAK MEMUNGKINKAN BAGI PENGUSAHA UNTUK MEMPEKERJAKAN DENGAN HUBUNGAN KERJA TETAP. , diberi tanda T-65 ;
66. Fotokopi dari print out Foto Ruangan Training II yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut :“PERHATIAN WAJIB DIKETAHUI OLEH PELAMAR : BAHWA SIFAT PEKERJAAN DILOKASI PARKIR YANG DIKERJASAMA OPERASIONAL OLEH PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA ADALAH BERSIFAT TIDAK TETAP, SEHINGGA UNTUK PEKERJAAN YANG SIFATNYA DEMIKIAN TIDAK MEMUNGKINKAN BAGI PENGUSAHA UNTUK MEMPEKERJAKAN DENGAN HUBUNGAN KERJA TETAP. , diberi tanda T-66;
67. Fotokopi dari print out Foto Tulisan di Ruangan Training III yang bertuliskan sebagai berikut : “PERHATIAN WAJIB DIKETAHUI OLEH PELAMAR : BAHWA SIFAT PEKERJAAN DILOKASI PARKIR YANG DIKERJASAMA OPERASIONAL OLEH PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA ADALAH BERSIFAT TIDAK TETAP, SEHINGGA UNTUK PEKERJAAN YANG SIFATNYA DEMIKIAN TIDAK MEMUNGKINKAN BAGI PENGUSAHA UNTUK MEMPEKERJAKAN DENGAN HUBUNGAN KERJA TETAP. , diberi tanda T-67 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Desy Damayanti dan Axel, setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Keterangan Saksi Desy Damayanti

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat melalui data-data karyawan;

Halaman 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Para Penggugat bekerja melalui Perjanjian Kerja Waktu tertentu;
- Bahwa ketika sebelum tandatangan perjanjian sudah diberitahukan bahwa status Para Penggugat adalah PKWT/Kontrak;
- Bahwa Para Penggugat ketika berakhirnya masa kontraknya ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Para Penggugat ketika selesai masa kerjanya ada Perjanjian Bersama;
- Bahwa Para Penggugat telah diberikan hak-haknya akibat selesainya masa kontraknya;
- Bahwa Perjanjian Bersama sudah di daftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa ketika pembuatan Surat Perjanjian Bersama dilakukan tanpa paksaan dengan kesadaran sendiri Para Penggugat;

2. Keterangan Saksi Axel

- Bahwa saksi tidak mengenal langsung Para Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Penggugat telah berakhir masa kerjanya pada Tergugat karena selesainya masa kontrak kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Tergugat dalam bidang pengelolaan parkir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat ketika bekerja sudah ada kesepakatan dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan hubungan Industrial;
- Bahwa ketika pembuatan Surat Perjanjian Bersama dilakukan tanpa paksaan dengan kesadaran sendiri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Halaman 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban dan bantahan dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya berikut ini :

- Eksepsi Prosesuil

Tergugat mengajukan eksepsi prosesuil didasarkan karena hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat didasarkan PKWT dan telah berakhir, dan kemudian dipertegas dengan adanya Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja;

- Eksepsi Materil

Bahwa isi Perjanjian Bersama pada intinya Para Penggugat menerima dan menandatangani surat keputusan hubungan kerja karena Para Penggugat telah selesai PKWT dan tidak akan dicabut. Dengan ditandatanganinya Perjanjian bersama maka tidak akan melakukan gugatan atau Tindakan hukum apapun dikemudian hari;

Bahwa dengan demikian Tergugat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat, Para Penggugat membantahnya di dalam repliknya yang pada pokoknya menyampaikan berikut ini:

- Bahwa PB PHK yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian;
- bahwa PB PHK yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang dan hanya bertujuan untuk menghindari Tergugat membayar Uang Pesangon;
- Bahwa PB PHK dibuat hanya untuk PKWT terakhir, untuk PKWT sebelumnya tidak ada, dan PB PHK tersebut dibuat dibawah ancaman/intimidasi yaitu apabila tidak menandatangani maka gaji terakhir dan surat pengalaman kerja tidak akan diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Prosesuil dan Eksepsi Materil yang diajukan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbang kannya berikut:



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisis secara cermat eksepsi Prosesuil dan Eksepsi Materil yang diajukan oleh Tergugat juga membaca tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 17 tahun 2014 pasal 7 yang menyatakan Mediator bertugas untuk melakukan:

- a. pembinaan hubungan industrial;
- b. pengembangan hubungan industrial; dan
- c. penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan**

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 9 disebutkan bahwa Mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mempunyai kewajiban

- a. meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi;
- b. memanggil para pihak yang berselisih;
- c. memimpin dan mengatur jalannya sidang Mediasi;
- d. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan;
- e. membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan;
- f. membuat risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- g. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh;
- h. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
- i. mencatat hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam buku registrasi Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan permenaker tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat merasa keberatan dengan proses mediasi seharusnya pada saat pemanggilan para pihak yang berselisih disampaikan kepada Mediator, bukan disampaikan pada saat gugatan penyelesaian perselisihan sudah masuk kepada Pengadilan Hubungan Industrial, karena hanya akan mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat apabila gugatan tidak dilampiri risalah melalui mediasi atau konsiliasi (Vide: Pasal 83 UU 2 tahun 2004 Tentang PPHI), dan karena ternyata Para Penggugat dalam surat gugatannya melampirkan Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 2344/KT.03,03 tertanggal 5 Agustus 2022 sehingga syarat formil telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Materil pada intinya adalah mengenai status hubungan kerja Para Penggugat yang dalil Tergugat adalah PKWT dan berakhimya juga hubungan kerja dikarenakan berakhimya PKWT dan selanjutnya diperkuat dan dipertegas dengan adanya Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan akta pendaftaran dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kerja dan status hubungan kerjanya serta penyebab adanya Pemutusan hubungan kerja sampai adanya Perjanjian bersama telah menyangkut Pokok perkara yang memerlukan pembuktian di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka Eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka akan dilanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat tripatrit namun gagal, tetapi **Majelis Hakim** tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dengan masa kerja, jabatan, dan upah sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 2 Sampai dengan angka 11 ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita berikutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam pembuatan Perjanjian kerja hanya dibuat 1 rangkap sehingga tidak berdasar ketentuan pasal 42 ayat(1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disamping itu jenis pekerjaan Para Penggugat bersifat tetap dan telah melebihi 3 tahun sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003, sehingga haruslah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Terentu ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan karena hubungan kerja berubah dari Perjanjian Kerja Waktu tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja mengacu pada

Halaman 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 sehingga hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan karena hubungan kerja belum terputus sehingga Para Penggugat menuntut upah yang belum diterima oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 24, kemudian karena Tergugat tetap ingin memutuskan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat tanpa kesalahan apapun, maka Para Penggugat tidak keberatan akan tetapi menuntut diberikan hak – haknya uang pesangon 2 X ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3), uang penggantian hak 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(4) dan uang penggantian hak cuti besar yang belum diambil yang keseluruhannya sebagaimana telah diperinci dalam posita gugatan Para Penggugat angka 26 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Para Penggugat dalam menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengetahui usaha Tergugat dibidang perparkiran/mengelola Parkir milik pihak ketiga sehingga sewaktu – waktu bisa diputuskan hubungan kerjanya dan para Penggugat telah bersedia hubungan kerjanya PKWT dan tidak akan mengkait-kaitkan PKWT yang ditandatangani sebelumnya, dan setelah putus hubungan kerja karena berakhirnya masa PKWT telah juga dibuat perjanjian Bersama dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya Tergugat menolak memberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja karena pemutusan hubungan kerja akibat telah berakhirnya Perjanjian Kerja waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-100 dan menghadirkan 5 (Lima) orang saksi yang bernama Mahfud Mutaqin, Gabriel Frans Possenti Mansyur Marung, Chris Sugiarta, Rizki Febrian, Ridwan, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat

Halaman 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-67 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Desy Damayanti dan Axel;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawaban, Replik, dan Duplik, maka Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Para Penggugat yang merupakan Para Pekerja dari Tergugat menuntut diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disisi lain Tergugat menolak tuntutan Para Penggugat karena putusnya hubungan kerja diakibatkan karena telah selesainya masa kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut diatas, maka yang harus dijawab adalah apakah tuntutan Para Penggugat atas hak – hak pemutusan hubungan kerja berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak ? lalu apa implikasi hukumnya ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang relevan dengan perkara *a quo* dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat meminta Hakim dalam memutus perkara *a quo* menggunakan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Tergugat meminta agar menggunakan Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, maka Majelis perlu mempertimbangkan Undang-Undang mana yang akan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perselisihan *a quo* ;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan perkara *a quo* timbul sebelum lahirnya Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, namun karena gugatan Perselisihan Hubungan Industrial baru masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus tanggal 6 Desember 2022, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan huruf B point 2 Perdata khusus angka 3a. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja berlaku ketentuan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpedoman kepada

Halaman 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 yang telah dihapus, dirubah atau ditambahkan sebagian oleh Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* PP 35 tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok Para Penggugat erat sekali dengan status hubungan kerja, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perselisihan *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 2 sampai dengan angka 11 Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat adalah Para Pekerja pada perusahaan Tergugat yang mulai bekerja, jabatan serta upahnya sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, kemudian dilakukan pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan dan tanpa diberikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 8474 / HRD / PKWT / III / 2020. Kemudian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2020 karena Penggugat I telah mengundurkan diri ;
2. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II s/d Penggugat X didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang berakhirnya telah disepakati sebagai berikut :
 - Penggugat II berdasarkan PKWT Nomor : 1336 / HRD / PKWT / V / 2019 berakhir pada tanggal 2 Mei 2020 ;
 - Penggugat III berdasarkan PKWT Nomor : 6761 / HRD / PKWT / XII / 2019 berakhir pada tanggal 27 Desember 2020 ;
 - Penggugat IV berdasarkan PKWT Nomor : 48 / HRD / PKWT / VI / 2018 berakhir pada tanggal 3 Juni 2019 ;
 - Penggugat V berdasarkan PKWT Nomor : 253 / HRD / PKWT / VII / 2017 berakhir pada tanggal 24 Juli 2018 ;
 - Penggugat VI berdasarkan PKWT Nomor : 1179 / HRD / PKWT / IV / 2019 berakhir pada tanggal 29 April 2020 ;

Halaman 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VII berdasarkan PKWT Nomor : 2205 / HRD / PKWT / VI / 2019 berakhir pada tanggal 15 Juni 2020 ;
 - Penggugat VIII berdasarkan PKWT Nomor : 628 / HRD / PKWT / I / 2017 berakhir pada tanggal 21 Januari 2018 ;
 - Penggugat IX berdasarkan PKWT Nomor : 074 / HRD / PKWT / III / 2019 berakhir pada tanggal 6 Maret 2020 ;
 - Penggugat X berdasarkan PKWT Nomor : 2725 / HRD / PKWT / VII / 2019 berakhir pada tanggal 8 Juli 2020 ;
3. Bahwa pengakhiran hubungan kerja (PHK) telah dibuat Perjanjian Bersama sebagai berikut :
- Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 8 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat I ;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 28 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat II;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 21 Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat III;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 31 Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat IV;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 24 Juli 2018 antara Tergugat dengan Penggugat V;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 27 April 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VI;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 11 Juni 2020 antara Tergugat dengan Penggugat VII;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 21 Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat VIII;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 6 Maret 2020 antara Tergugat dengan Penggugat IX;
 - Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 6 Juli 2020 antara Tergugat dengan Penggugat X;
4. Bahwa isi Perjanjian Bersama (Pemutusan Hubungan Kerja) dimaksud pada point 5 di atas pada pokoknya adalah :
- Bahwa Para Penggugat menerima dan menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak akan dicabut;
 - Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama, maka Para Penggugat atau yang diberi kuasa oleh Para Penggugat menyatakan tidak akan melakukan gugatan dan tindakan hukum apapun baik

Halaman 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang maupun dikemudian hari terhadap Tergugat maupun Karyawannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran tentang hubungan kerja tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dari bukti P-1 sampai Bukti P-100 setelah diperiksa secara cermat bahwa bukti P-1 sampai bukti P-14 merupakan bukti surat menyurat dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat tentang upaya bipartit, bukti P-15 sampai bukti P-95 merupakan bukti Id Card Para Penggugat dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Para Penggugat, selanjutnya bukti P-96, Bukti P-97, bukti P-98, bukti P-99 dan bukti P-100 berupa Salinan Putusan Perkara PHI, demikian juga setelah mendengar keterangan Saksi Para Penggugat 5 (Lima) orang yang bernama 1. Saksi Mahfud Mutaqin, 2. Saksi Gabriel Frans Possenti Mansyur Marung, 3. Saksi Chris Sugiarta, 4 Saksi Rizki Febrian, dan 5. Saksi Ridwan yang dihadirkan di Persidangan, dari bukti Surat tidak ditemukan bukti mengenai Perjanjian Kerja Para Penggugat, bukti upah Para Penggugat ketika bekerja, juga tidak ditemukan bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak kepada Para Penggugat tanpa kesalahan, demikian juga Para Saksi yang dihadirkan Para Penggugat menerangkan tidak mengenal Para Penggugat dan tidak mengetahui upah Para Penggugat ketika bekerja, dan tidak mengetahui alasan adanya Pemutusan Hubungan kerja kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dari bukti T-1 sampai bukti T-67 dari bukti-bukti tersebut ditemukan bahwa Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat , Bukti T-1 berupa PKWT Penggugat I/Novan Palwaguna Periode 11 Maret 2020 sampai 10 Maret 2021 bukti sesuai aslinya, Bukti T-2 berupa PKWT Penggugat II/Arabiansyah Periode 02 Mei 2019 sampai 02 Mei 2020, Bukti T-3 berupa PKWT antara Penggugat 3/Idham Hidayat periode 27 Desember 2019 sampai 26 Desember 2020, bukti T-4 berupa PKWT Penggugat IV/ Muhamad Anwar Fadzillah periode 3 Juni 2017 sampai 2 Juni 2018, Bukti T-5 berupa PKWT Penggugat V/Waluyo berupa PKWT periode 24 Juli 2017 sampai 23 Juli 2018, Bukti T-6 berupa PKWT Penggugat 6 Hamdani periode 29 April 2019 sampai dengan 29 April 2020, Bukti T-7 berupa PKWT Penggugat VII/Indra Ramadhani periode 15 Juni 2019 sampai 15 Juni 2020, Bukti T-8 berupa PKWT Penggugat VIII/Medio Indrianto periode 21 Januari 2017 sampai 20 Januari 2018, bukti T-9 berupa PKWT Penggugat IX/Syamsul Arifin periode 6 Maret

Halaman 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai 5 Maret 2020, bukti T-10 berupa PKWT Penggugat X/ Setiyo Hariyono periode 8 Juli 2019 sampai 7 Juli 2020, bukti-bukti T-1 sampai T-10 tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 sampai Bukti T- 20 ditemukan fakta bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerjanya dan telah dibuatkan Perjanjian Bersama yang isinya pada pokoknya masing-masing menerima pemutusan hubungan kerja dan tidak akan melakukan gugatan dan tindakan hukum apapun dikemudian hari, dan Perjanjian Bersama tersebut ternyata telah juga di daftarkan di Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeria Jakarta Pusat (Vide : Bukti T-21 sampai T-30);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil Gugatannya baik masa kerja Para Penggugat, upah terakhir Para Penggugat serta alasan Pemutusan Hubungan kerja sebagaimana didalilkan Para Penggugat karena hanya berdasarkan Surat Pengalaman Kerja yang di dalamnya tidak menerangkan secara utuh berapa lama Para Pekerja bekerja pada Tergugat, status hubungan kerja Para Penggugat, demikian juga mengenai upah terakhir Para Penggugat dan alasan terjadinya Pemutusan Hubungan kerja tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat baik melalui bukti Surat maupun Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan padahal dalam perselisihan PHK masa kerja, upah, alasan Pemutusan Hubungan Kerja sangat penting untuk mengetahui apakah Para Penggugat berhak mendapatkan hak-hak yang dituntutnya, justru Tergugat dalam dalil bantahannya dapat membuktikan melalui bukti surat maupun saksi bahwa Para Penggugat statusnya PKWT, dan putus hubungan kerja karena PKWT berakhir dan telah dibuat Perjanjian bersama serta didaftarkan dan telah terbit akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat (Vide : Bukti T-1 sampai T-30);

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama atau penyelesaian melalui perdamaian baik pada tingkat Bipartit, Tripartit maupun dalam Pengadilan merupakan nilai yang tertinggi dalam suatu penyelesaian perselisihan, karena tidak ada pihak yang dikalahkan, perdamaian merupakan win-win solution bagi para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Proses Pembuatan Perjanjian Bersama cacat hukum karena ada ancaman dan intimidasi tetapi Tergugat membantah dan menyampaikan bahwa Perjanjian Bersama sudah

Halaman 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut :

1. *Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan para pihak, 3 Suatu hal tertentu,*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Bersama yang dipermasalahkan (Vide Bukti T-11 sampai T-20) setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut ternyata sudah jelas ada Kesepakatan Para Pihak, ada Para Pihak yang cakap dan disaksikan 2(dua) orang saksi demikian juga substansi atau pokok-pokok kesepakatan, terperinci apa yang disepakati mulai dari angka 1, 2 dan 3, dalam Perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian proses kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama telah sesuai dengan ketentuan dan syarat syahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil adanya ancaman sehingga Para Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama, hal mana ancaman yang dimaksud Para Penggugat adalah pernyataan dari Tergugat setelah selesai masa PKWT Para Penggugat untuk mendatangi PB dan jika tidak ditandatangani maka tidak akan membayarkan gaji terakhir dan tidak akan diberikan surat pengalaman kerja, terhadap dalil ini Tergugat telah membantahnya dan bantahan diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Saksi 1 Desy Damayanti, dan Saksi 2. Aksel yang menerangkan tidak ada ancaman tetapi kerelaan dari Para Penggugat dan bagi karyawan/buruh yang habis masa PKWTnya diberi kebebasan untuk membuat PB atau tidak. Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dan jika dikaitkan dengan pengertian kata “ancaman” dalam kbbi adalah menyatakan maksud(niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, atau dalam pengertian lain berupa suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalam proses pembuatan PB antara Para Penggugat dan Tergugat berjalan tanpa adanya tindakan ancaman atau tindakan yang membahayakan keselamatan dari Para Penggugat, sehingga dalil ancaman dan intimidasi yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidaklah relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah bipartit yang sekaligus sebagai Perjanjian Bersama, tercapai kata sepakat, maka permasalahan antara

Halaman 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sebenarnya telah selesai, maka dengan mempermasalahkan hal-hal yang sudah disepakati, ternyata menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak menghargai apa yang sudah disepakati. Padahal secara hukum jelas, setiap orang harus menghormati apa yang sudah disepakati Para Pihak. Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT wajib menghormati mengenai hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Bersama yang telah mengikat dan menjadi hukum otonom bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 7 ayat 2 UU PPHI). Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena **ADANYA PERSETUJUAN DARI PARA PIHAK yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Bersama;**

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan yang berbunyi *"suatu perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak"*. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* mengenai **AKIBAT PERSETUJUAN** yaitu, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata) *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI serta ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, oleh karenanya **Majelis Hakim** berkesimpulan bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti T-11 sampai T-20) dan telah didaftarkan serta telah mendapat akta pendaftaran (Vide: Bukti T-21 sampai T30) sudah merupakan suatu penyelesaian yang terbaik dalam suatu perselisihan, sehingga para pihak harus tunduk dan terikat pada Perjanjian Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses penyelesaian Perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat telah ada Perjanjian bersama dan telah ada akta bukti Pendaftaran, maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terkait petitum Para Penggugat pada angka (2) yang menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan petitum

Halaman 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (3) Menyatakan PHK kepada Para Penggugat Batal demi Hukum, tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi dan telah ada Perjanjian Bersama serta telah didaftarkan dan ada akta pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut maka Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah terputus sejak ditandatanganinya Perjanjian Bersama tersebut (Vide: Bukti T-11 sampai bukti T-20.) oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka (25) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, yang berbunyi *"Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha"* dengan demikian terkait petitum Penggugat pada angka (4) yang menuntut Hak-Hak Para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pokok Para Penggugat pada angka (2),(3), (4) telah ditolak, maka petitum lainnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat lebih dari Rp.150.000.000; (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), *"Dalam proses beracara di PPHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah)"*, dan Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat harus di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 1 angka 25, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.** dan **Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **Suroyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Suroyo, SH.MH.

Perincian biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.450.000,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi dan Meterai	Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp.595.000,00
(limaratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	